

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4849/2536

พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธร
อำเภอ ัญญบุรี

โจทก์

นาย ศุภมิตร แก้วยานนท์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 149, มาตรา 112 เดิม

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 112

จำเลยที่ 2 ร่วมกับพวกทำหนังสือมอบอำนาจปลอมว่าจำเลยที่ 1 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 นำหลักทรัพย์ไปประกันตัวผู้ต้องหา กับโจทก์แล้วจำเลยที่ 2 เข้าทำสัญญาประกันกับโจทก์โดยอาศัยหนังสือมอบอำนาจปลอมดังกล่าว เพื่อให้โจทก์หลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงและยินยอมให้จำเลยที่ 2 ประกันตัวผู้ต้องหาไป หลังจากนั้นจำเลยที่ 2 ได้ไปขอผิดส่งตัวผู้ต้องหา กับโจทก์หลายครั้ง โดยเป็นที่ตระหนักดีแก่จำเลยที่ 2 ว่าตนเองมิได้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 แต่อย่างใดจึงเท่ากับจำเลยที่ 2 เข้าทำสัญญาประกันกับโจทก์ในฐานะส่วนตัว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 นำที่ดินเป็นหลักประกันเพื่อประกันตัวผู้ต้องหาไปจากความควบคุมของโจทก์ จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 และในฐานะส่วนตัวได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกันในสัญญาประกัน ขอประกันตัวผู้ต้องหา และได้สัญญาว่าจะส่งตัวผู้ต้องหาต่อโจทก์ แต่ในที่สุด

จำเลยทั้งสองก็มีได้นำตัวผู้ต้องหามาส่ง จึงถือได้ว่าผิดสัญญาประกันขอให้บังคับ
จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 55,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยมอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 นำที่ดินเป็น
หลักทรัพย์เพื่อประกันตัวผู้ต้องหาแต่อย่างใด ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจให้จำเลยที่ 2
นำโฉนดที่ดินไปประกันเป็นลายมือชื่อปลอม สัญญาประกันดังกล่าวไม่มีผลผูกพัน
จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับผู้ต้องหาทำใบมอบอำนาจปลอมขึ้นเพราะได้รับคำ
แนะนำจากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอธัญบุรีขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 เข้าทำสัญญาประกันกับโจทก์โดยอาศัยหนังสือ
มอบอำนาจปลอมซึ่งจำเลยที่ 2 กับพวกร่วมกันทำปลอมขึ้น เพื่อให้โจทก์หลงเชื่อ
เป็นเอกสารที่แท้จริงและยินยอมให้จำเลยที่ 2 ประกันตัวผู้ต้องหาไป ทั้งปรากฏว่า
ภายหลังจากนั้นจำเลยที่ 2 ได้ไปขอผิดส่งตัวผู้ต้องหากับโจทก์หลายครั้งโดยเป็นที่
ตระหนักดีแก่จำเลยที่ 2 ว่าตนเองมิได้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 แต่อย่างใดจึง
เท่ากับจำเลยที่ 2 ได้เข้าทำสัญญาประกันกับโจทก์ในฐานะส่วนตัว ตามที่โจทก์ฟ้อง
ให้จำเลยที่ 2 รับผิดในฐานะส่วนตัวด้วย จำเลยที่ 2 จึงไม่อาจอ้างเอาความไม่สุจริต
ของตนเพื่อให้พ้นความรับผิดตามสัญญาประกันได้ เพราะมิฉะนั้นจะเป็นการเปิดช่อง
ให้ผู้ประกันผู้ไม่สุจริตหลอกลวงเจ้าพนักงานผู้ทำการโดยสุจริตได้โดยง่าย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 55,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย

(ณรงค์ ตันติเดมิท-ก้าน อันนันทน์-ประยูร มูลศาสตร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>